

현 지 조 치 사 항

제목 : 환매 이후 발생한 환급금 처리 부적정

- 2016. 8. 19. 공사와 □□캐피탈(주)간의 「채권 양도·양수 계약서」 제14조(담보책임의 이행) 및 <별지1>의 '용어의 정의'에 따르면 대상채권별 계약이 해제되는 경우에는 양수도 대금(이자 포함) 및 대상채권의 보전에 지출한 비용의 합계액에서 회수금을 공제한 금액을 반환받도록 되어 있음
- 그런데, 경기지역본부 소관 채무자 ○○○(□□캐피탈 XXXX-XXXX)의 경우 2017.5.24.계약해제되어 □□캐피탈(주)로부터 양수도 대금 673,927원 및 소송비용 143,000원을 반환받았는데,
- 계약해제 이후 2017.9.27. 입금된 송달료 환급금 16,732원에 대해서는 반환하지 않고 가계정으로 관리하고 있어 □□캐피탈(주)에 반환 하도록 현지 시정 조치